

1523085-67.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... que fora fazer uma entrega, o indiciado furtou-a, evadindo-se em seguida. Segundo a exordial, logo depois, quando saía do aludido condomínio, a vítima pôde perceber que sua bicicleta havia sido furtada, ocasião em que, de imediato, solicitou aos funcionários do prédio as imagens das câmeras de segurança do local, sendo certo que o furto fora por elas flagrado. De acordo com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1523085-67.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523085-67.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2278820/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 28002969 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2278820 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR FERNANDO SACHS

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

VICTOR FERNANDO SACHS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/3), no dia 11 de outubro de 2022, por volta das 15h00, na Rua Cardoso de Almeida, altura do nº 243, Perdizes, nesta urbe, subtraiu para si uma bicicleta pertencente ao Itaú Unibanco S/A, avaliada em R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), que se encontrava na posse da vítima Lavinia Santos Vieira, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 11/13, Auto de Exibição, Apreensão, Avaliação e Entrega de fl. 17, degravação de imagens de câmera de vigilância de fls. 25/30 e fotografias de fls. 31/32.

Narra a denúncia ter sido apurado que, nas condições de tempo e lugar supramencionadas, aproveitando-se de que a vítima havia deixado estacionada a bicicleta na calçada, defronte ao condomínio em que fora fazer uma entrega, o

indiciado furtou-a, evadindo-se em seguida.

Segundo a exordial, logo depois, quando saía do aludido condomínio, a vítima pôde perceber que sua bicicleta havia sido furtada, ocasião em que, de imediato, solicitou aos funcionários do prédio as imagens das câmeras de segurança do local, sendo certo que o furto fora por elas flagrado.

De acordo com a inicial, ato contínuo, a vítima deslocou-se ao Distrito Policial do local dos fatos para registrar a ocorrência. Todavia, decidida a localizar ela mesma a bicicleta, a vítima saiu a sua procura, sendo certo que, na Av. São João, defronte à Base da Polícia Militar, avistou o indiciado conduzindo-a, oportunidade em que solicitou o apoio de policiais militares, os quais acabaram detendo o indiciado em flagrante delito, recuperando, ainda, a bicicleta furtada.

Interrogado em Delegacia, o indiciado confessou ter furtado a bicicleta da vítima (fl. 10).

Por decisão proferida em audiência de custódia realizada aos 12 de outubro de 2022, a prisão em flagrante do autuado foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 45/48).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 18 de outubro de 2022, ocasião em que foi ainda designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 15 de dezembro de 2022 às 16h00 (fls. 64/65).

O acusado foi citado (fls. 96/97) e o i. Defensor Público apresentou resposta à acusação a seu favor, requerendo, em síntese, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 100).

Por decisão datada de 1º de dezembro de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fl. 102).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a vítima, uma testemunha policial militar e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

O douto representante do Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu nos termos da denúncia. Sustentou a fixação do regime inicial fechado.

Por sua vez, o insigne Defensor Público requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da escassa gravidade do delito e da confissão espontânea do réu, bem como a outorga de regime prisional aberto, considerando tratar-se de hipótese em que teria ocorrido mínima lesão ao patrimônio da empresa-vítima (tentativa de subtração de uma bicicleta que foi integralmente restituída pela instituição financeira), de modo que a opção pelo encarceramento atentaria contra o princípio da proporcionalidade, aplicando-se, para tanto, o entendimento recente do C. Supremo Tribunal Federal (HC 123533, Relator: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015; HC 135164, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/04/2019); b) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois a instrução criminal está encerrada e estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de furto, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 5), pelo Termo de Declarações da vítima (fl. 9), pelo Termo de Interrogatório (fl. 10), pelo Boletim de Ocorrência nº HR4250-1/2022 (fls. 11/13), pelo Boletim de Ocorrência nº HR1007-1/2022 (fls. 15/16), pelo Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação (fl. 17), pela degravação de imagens de câmera de vigilância (fls. 25/30), pelas fotografias de fls. 31/32 e

pelo Relatório Final (fls. 57/58), bem como pela prova oral colhida em juízo. A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Foi ouvida em juízo a vítima Lavínia Santos Vieira que relatou, em suma, que foi fazer uma entrega, encostou a bike, virou as costas para fazer a entrega. Quando saiu do portão do condomínio não encontrou a bike, apenas a bag no chão. Tinha um ponto de taxi próximo e o taxista informou que um indivíduo passou e pegou. O taxista falou que iria no condomínio para verificar se o zelador tinha as imagens da câmera de segurança. Foi fazer o BO e quando voltou o zelador passou as imagens das câmeras de segurança. Tinha uma base da polícia próxima da cracolândia e viu o réu com a bicicleta. Avisou os policiais que pegaram o indivíduo. Pelas imagens não teve dúvida de que era ele. Reconhece o réu presente em audiência.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Ismael César dos Santos, que narrou, em síntese, que estava no estacionamento e a vítima solicitou a equipe informando que do outro lado indivíduo estava conduzindo a bicicleta que ela tinha alugado do Itaú. De imediato se deslocaram e fizeram a abordagem.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva, narrando que está com 23 anos de idade. Estava em situação de rua há um ano e meio. A família é do Paraná, tem mãe. Veio em junho de 2021 para São Paulo. Veio para uma proposta de emprego, mas infelizmente ano passado perdeu o emprego, desandou na droga e ficou em situação de rua. Não contou para a família. Estudou até o primeiro ano do ensino médio. Parou de estudar porque começou a trabalhar. Tem a dizer que está arrependido do que fez.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Julio Fabbrini Mirabete (Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., Editora Atlas, pág. 469):

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci (Manual de Processo Penal, 3ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 411):

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, sendo pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada a prática do delito de furto, nos exatos moldes do artigo 155, caput, do Código Penal.

Portanto, o conjunto probatório é suficiente para o seguro decreto condenatório. Assim, entendendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime, bem como sua

autoria, é necessária a condenação do réu pelo delito descrito na denúncia. Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu, além de reincidente específico, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, ostenta outro antecedente desabonador. Com efeito, consoante se extrai da Folha de Antecedentes (fls. 84/87) e da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 88/90), o réu ostenta: a) condenação anterior por crime de furto majorado tentado (processo nº 1503565-24.2022.8.26.0228, da 20ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 06/10/2022) e b) condenação anterior por crime de furto qualificado tentado (processo nº 1512270-11.2022.8.26.0228, da 29ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 30/08/2022). Esse histórico denota que o réu possui conduta social reprovável, que continua a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência específica (conforme fundamentação acima). Ainda em segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea. Assim, diante da presença concomitante de uma agravante e de uma atenuante, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada em primeira fase, a qual, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno em definitiva.

O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial fechado, nos termos do artigo 33, caput, § 2º e § 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto. Registre-se que o réu, além de ser reincidente específico, ostenta outro antecedente desabonador, conforme já exposto quando da aplicação da pena, sendo certo que, para a incidência da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a adoção de regime semiaberto, mister que, além de a pena ser igual ou inferior a quatro anos, sejam favoráveis as circunstâncias judiciais.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa). É preciso, ainda, que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência específica, sendo que, em face das condenações anteriores, a medida não é socialmente recomendável, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado VICTOR FERNANDO SACHS, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legalmente previsto.

A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o réu é reincidente específico, já ostentando duas condenações anteriores. Assim, a manutenção de sua custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no “Rol dos Culpados” e expeça-se a guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, arts. 467 e seguintes das NSCGJ).

Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis, em observância ao disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e no artigo 48 da Resolução TSE nº 23.669, de 14 de dezembro de 2021.

Nos termos dos artigos 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeça-se a certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA